ДОГОВОР
ОКАЗАНИЯ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ № ____
(средство размещения, классифицированное
по Правилам № 1912, для ИП/ООО с собственными объектами)

г. Геленджик «___» _____ 2026 г.

Исполнитель: _____,
(организационно-правовая форма и наименование / ФИО индивидуального предпринимателя)
ИНН _____, ОГРН/ОГРНИП _____,
действующий на основании _____ (Устава/свидетельства),
реестровый номер средства размещения в реестре классифицированных средств размещения:
_____,
категория средства размещения: _____,
именуемый(ая) в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и

Заказчик: _____,
(ФИО полностью)
паспорт: серия _____ № _____, выдан «___» _____ ____ г. _____,
зарегистрированный(ая) по адресу: _____,
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику для временного проживания гостиничный номер (жилое помещение, апартаменты) по адресу:
_____ (далее – «Номер»), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Помещение (Номер) принадлежит Исполнителю на праве собственности либо используется им на законном основании с правом оказания гостиничных услуг.
1.3. Средство размещения классифицировано в установленном порядке, реестровый номер:
_____, категория: _____. ***Свидетельство о классификации действительно до «» _____ 20*** г.
1.4. **Официальные каналы связи (переписка доказательственна):**

Средства связи	**Исполнитель**	**Заказчик**
Телефон (мессенджер)	+7 (___) ___ - __ - __	+7 (___) ___ - __ - __
E-mail	____@_____.	____@_____.
Служба поддержки (круглосуточно)	+7 (___) ___ - __ - __	

1.5. **Срок проживания:**
- Заезд с «___» _____ 2026 г. с 14:00 (расчетный час)
- Выезд до «___» _____ 2026 г. 12:00 (расчетный час)
- Общее количество суток: _____
- **Площадь номера: _____ кв. м**

1.6. Количество проживающих: _____ человек. Изменение состава проживающих допускается только с согласия Исполнителя и с учетом вместимости Номера.

---

2. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ДОГОВОРА (ГОСТИНИЧНЫЕ УСЛУГИ)

2.1. Настоящий Договор является договором оказания гостиничных услуг и регулируется:
- Главой 39 Гражданского кодекса РФ (возмездное оказание услуг);
- Законом РФ «О защите прав потребителей»;

- Правилами предоставления гостиничных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 1912 от 27.11.2025 (далее – «Правила № 1912»).

2.2. Настоящий Договор является публичным договором (ст. 426 ГК РФ). Исполнитель оказывает гостиничные услуги в отношении каждого, кто к нему обратится, на одинаковых условиях.
2.3. Условия настоящего Договора применяются в части, не противоречащей императивным нормам Правил № 1912 и Закона о защите прав потребителей.

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И БРОНИРОВАНИЕ

3.1. **Бронирование** Номера производится Заказчиком по каналам связи (п. 1.4) либо через агрегаторов ostrovok.ru, sutochno.ру, Яндекс.Путешествия и др.):

- фамилии, имени, отчества;
- дат заезда и выезда;
- количества гостей;
- контактных данных (телефон, e-mail);
- желаемого способа вселения: дистанционно (код/бокс) или личная встреча.

3.2. **Бронирование является гарантированным.** Исполнитель ожидает Заказчика до расчетного часа дня, следующего за днем запланированного заезда (п. 16 Правил № 1912).
3.3. Договор считается заключенным с момента **получения Заказчиком подтверждения бронирования** по каналам связи (п. 15 Правил № 1912). Внесение предоплаты (аванса) является основанием для направления подтверждения бронирования.
3.4. При бронировании Заказчик может внести аванс (предоплату) в размере, установленном Исполнителем. Размер аванса и порядок его возврата определяются согласно разделу 7 настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена услуги по настоящему Договору составляет _____ руб. за сутки проживания.
4.2. Общая стоимость проживания за весь период: _____ руб.
4.3. Оплата может производиться:

- полностью до заезда (100% предоплата);
- частично (аванс) с доплатой при заселении.

4.4. **Депозит (обеспечительный платеж):**
4.4.1. Для обеспечения сохранности имущества Заказчик вносит депозит в размере, равном стоимости **одних суток** проживания: _____ руб.
4.4.2. Депозит возвращается Заказчику при выезде при отсутствии повреждений и задолженностей в течение 1 рабочего дня.
4.4.3. Удержания из депозита производятся только за реальный ущерб на основании Акта (Приложение №2) и/или фото/видеофиксации.
4.5. Исполнитель обязан выдать Заказчику документ, подтверждающий оплату (кассовый чек, БСО), с указанием своих реквизитов (ИНН, ОГРНИП).

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. **Исполнитель обязан** (в соответствии с Правилами № 1912):
5.1.1. Обеспечить Заказчику доступ в Номер в согласованное время.
5.1.2. Предоставить Номер, соответствующий заявленной категории, в состоянии, пригодном для проживания, с исправным оборудованием.
5.1.3. Обеспечить круглосуточную дистанционную поддержку (по телефону, мессенджеру).
5.1.4. Осуществить регистрацию Заказчика по месту пребывания в соответствии с миграционным законодательством РФ.
5.1.5. Предоставить бесплатно следующие услуги (п. 31 Правил № 1912):

- вызов скорой медицинской помощи;
- пользование медицинской аптечкой;
- доставка в Номер корреспонденции, поступившей для Заказчика;
- побудка к определенному времени;
- предоставление тонометра (по просьбе Заказчика);
- предоставление иголок, ниток, одного комплекта посуды и столовых приборов.

5.1.6. В экстренных случаях (пожар, авария) обеспечить доступ в Номер для устранения аварии с последующим уведомлением Заказчика.
5.2. **Исполнитель вправе:**
5.2.1. Посещать Номер для проверки его состояния и проведения необходимых работ, предварительно согласовав время с Заказчиком (за исключением аварийных ситуаций).
5.2.2. Удерживать сумму ущерба из депозита при наличии подтвержденных повреждений.
5.2.3. Расторгнуть договор досрочно при грубых нарушениях Правил проживания (Приложение №1) без возврата оплаты за неиспользованное время (согласно п. 31 Правил № 1912).
5.3. **Заказчик обязан:**
5.3.1. Своевременно оплатить услуги.
5.3.2. Соблюдать Правила проживания (Приложение №1).
5.3.3. Возместить ущерб, причиненный Номеру или имуществу.
5.3.4. При выезде оставить Номер в надлежащем порядке, сдать ключи/код доступа.
5.3.5. Предоставить документы, необходимые для регистрации по месту пребывания (паспорт, миграционную карту и т.п.).
5.4. **Заказчик вправе:**
5.4.1. Пользоваться Номером в соответствии с его назначением.
5.4.2. Требовать устранения недостатков, препятствующих проживанию.
5.4.3. Отказаться от договора с оплатой фактически прожитого времени (п. 7.3).

6. ПЕРЕДАЧА НОМЕРА (ЗАСЕЛЕНИЕ)

6.1. Выбранный способ вселения (дистанционный / личная встреча) фиксируется в переписке при бронировании.
6.2. **При дистанционном вселении:**
6.2.1. После получения полной оплаты (или подтверждения брони) Исполнитель направляет Заказчику:

- код доступа к замку / местонахождение ключа;
- инструкцию по пользованию Номером и оборудованием;
- правила проживания (Приложение №1).

6.2.2. Моментом исполнения обязанности Исполнителя по передаче Номера считается направление указанной информации.
6.2.3. Заказчик обязан в течение **2 часов** с момента получения доступа осмотреть Номер и заявить о явных недостатках. По истечении этого срока Номер считается принятым без замечаний по явным недостаткам.
6.2.4. Претензии по скрытым недостаткам (неисправность техники, сантехники, систем отопления/водоснабжения) могут быть заявлены в течение всего срока проживания, но не позднее 24 часов с момента обнаружения.
6.3. **При личной встрече:**
6.3.1. Стороны встречаются в Номере в согласованное время.
6.3.2. Исполнитель передает ключи, Заказчик осматривает Номер.
6.3.3. **Порядок приемки Номера:**

- В течение **2 (двух) часов** с момента получения доступа в Номер Заказчик обязан осмотреть его и направить Исполнителю по официальным каналам связи (п. 1.4) сообщение о наличии претензий к состоянию Номера и имущества, **которые препятствуют его вселению и проживанию** (например: отсутствие воды, электричества, неработающая сантехника, явная антисанитария, отсутствие мебели/оборудования).
- Если в указанный срок от Заказчика не поступило сообщения о таких недостатках, Номер считается **принятым без замечаний**. Факт передачи ключей и отсутствие своевременных претензий заменяют собой подписание каких-либо передаточных документов.

6.3.4. Претензии по состоянию заявляются в момент осмотра, далее по п. 6.2.3-6.2.4.
6.3.5. **Устранение недостатков:**

- Исполнитель, получив претензию о недостатке, препятствующем проживанию, обязан в **разумный срок, но не более 24 часов, а в случае поступления заявки в ночное время (с**

22:00 до 8:00) – с 8:00 следующего дня, принять меры к его устранению либо предложить альтернативный вариант размещения.
- При невозможности устранения и отсутствии альтернативы Заказчик вправе отказаться от договора с возвратом полной суммы предоплаты.

7. УСЛОВИЯ АННУЛЯЦИИ И ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ

7.1. При отказе Заказчика от договора (аннуляции бронирования):

7.1.1. **При отказе до дня заезда** — предоплата возвращается Заказчику в полном объеме в течение 3 рабочих дней с момента получения уведомления об отказе (п. 16 Правил № 1912).

7.1.2. **При отказе в день заезда или позднее, а также при незаезде (no-show)** — удерживается плата за фактический простой Номера, но не более чем за одни сутки проживания (п. 16а Правил № 1912). Оставшаяся сумма предоплаты (при наличии) подлежит возврату в течение 3 рабочих дней.

7.2. При гарантированном бронировании и незаезде (no-show) Заказчика:

7.2.1. Исполнитель ожидает Заказчика **до расчетного часа дня, следующего за днем запланированного заезда** (п. 16 Правил № 1912).

7.2.2. По истечении этого срока договор считается расторгнутым, удерживается плата за фактический простой Номера, но не более чем за одни сутки.

7.2.3. Оставшаяся сумма предоплаты (если оплачено больше) подлежит возврату в течение 3 рабочих дней.

7.3. **Досрочное расторжение по инициативе Заказчика:**

7.3.1. Заказчик обязан уведомить Исполнителя не позднее чем за 24 часа до предполагаемого выезда.

7.3.2. Возврат денежных средств производится за вычетом **фактически прожитого времени** (п. 14 Правил № 1912). Дополнительные расходы (комиссии агрегаторов и т.п.) могут удерживаться только при их документальном подтверждении и не более 70% от стоимости неиспользованных суток.

7.4. **Досрочное расторжение по инициативе Исполнителя:**

7.4.1. Возможно только при грубых нарушениях Заказчиком Правил проживания (Приложение №1).

7.4.2. В этом случае оплата за неиспользованное время не возвращается (п. 31 Правил № 1912).

8. ВОЗВРАТ НОМЕРА И ПРЕТЕНЗИИ

8.1. При выезде Стороны проводят совместный осмотр Номера:
- в период с 11:00 до 12:00 в день выезда (расчетный час);
- либо в иное время по согласованию.

8.2. При отсутствии повреждений и задолженностей депозит возвращается Заказчику в день выезда или на следующий день безналичным переводом.

8.3. **При обнаружении повреждений:**

8.3.1. Составляется Акт о повреждении имущества (Приложение №2).

8.3.2. Если Заказчик отказывается от подписания Акта или покинул Номер до осмотра без уведомления, производится фото/видеофиксация повреждений **с обязательным сохранением данных о геолокации (геометки)** и последующей загрузкой материалов в облачное хранилище (Яндекс.Диск, Облако Mail.ru и др.) с фиксацией даты и времени загрузки.

8.3.3. Ссылка на загруженные материалы направляется Заказчику по каналам связи в день составления Акта. Такие материалы признаются надлежащим доказательством наряду с Актом.

8.3.4. **Памятка по фиксации повреждений** содержится в Приложении №3 к настоящему Договору.

8.4. **Претензии** направляются по каналам связи (п. 1.4):
- при осмотре — немедленно, с Актом;
- при досрочном выезде — в течение 3 часов с момента осмотра;
- при выезде без уведомления — в течение 3 часов после истечения срока договора.

8.5. Если в течение **3 (трех) рабочих дней** с момента направления претензии с приложением подтверждающих материалов (фото/видео, Акт) Заказчик не заявил мотивированных возражений, Стороны признают это основанием для удержания суммы ущерба из депозита во внесудебном порядке. Заказчик вправе оспорить удержание в суде.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Исполнитель несет ответственность за недостатки услуги в соответствии с Законом о защите прав потребителей.

9.2. За нарушение Правил проживания (Приложение №1) Исполнитель вправе удержать из депозита следующие штрафы:

- курение в Номере — 5 000 руб.;
- шум в запрещенное время — 2 000 руб. за каждое нарушение;
- превышение числа гостей — 2 000 руб. за каждого лишнего гостя в сутки;
- утеря ключа — 1 000 руб.;
- вынос имущества — стоимость имущества + штраф 100%.

9.3. Указанные штрафы являются соразмерной компенсацией за нарушение и не лишают Исполнителя права требовать возмещения реального ущерба сверх суммы штрафа.

9.4. **Споры,** не урегулированные в претензионном порядке (срок ответа — 10 рабочих дней), разрешаются в суде по месту нахождения Исполнителя, а если Заказчик выступает потребителем — также по месту жительства Заказчика в соответствии с Законом о защите прав потребителей.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Все изменения и дополнения действительны, если совершены в письменной форме либо направлены по официальным каналам связи (п. 1.4) и подтверждены Сторонами.

10.2. Договор может быть подписан на бумаге или в электронном виде (скан/фото подписей признаются).

10.3. Неотъемлемой частью Договора являются:

- Приложение №1 — Правила проживания;
- Приложение №2 — Акт о повреждении имущества;
- Приложение №3 — Памятка по фиксации повреждений.

10.4. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством РФ, включая Правила № 1912.

11. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ

Исполнитель:	**Заказчик:**
Наименование/ФИО: _____ ИНН: _____ ОГРНИП/ОГРН: _____ Реестровый номер: _____ Телефон: _____ Email: _____ Счет/карта: _____	ФИО: _____ Паспорт: серия _____ № _____ выдан «___» _____ ____ г. Адрес: _____ Телефон: _____ Email: _____
Подпись: _____	Подпись: _____

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ

1. Заезд с 14:00, выезд до 12:00. Задержка выезда без согласования:
   - до 6 часов — 50% от стоимости суток;
   - свыше 6 часов — полная стоимость суток.
2. ЗАПРЕЩЕНО:
   - курение в Номере (штраф 5 000 руб.);
   - проживание животных без согласования;
   - шум с 23:00 до 8:00 и с 13:00 до 15:00 (штраф 2 000 руб. за каждое нарушение);
   - передача ключей/кода третьим лицам;
   - превышение числа гостей (штраф 2 000 руб./сутки за каждого лишнего);
   - вынос имущества (возмещение стоимости + штраф 100%).
3. Порча имущества – возмещение по рыночной стоимости.
4. Уборка Номера производится:
   - ежедневно (для номеров высшей категории);
   - один раз в 3 дня (для иных категорий) / по просьбе Заказчика.
5. Забытые вещи – уведомление, хранение до 3 дней бесплатно, далее 200 руб./сутки, пересылка за счет Заказчика.
6. При аварийной ситуации – немедленно сообщить Исполнителю по круглосуточному телефону.
7. Утеря ключа – 1 000 руб. (изготовление нового/перекодировка).

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

АКТ О ПОВРЕЖДЕНИИ ИМУЩЕСТВА

г. Геленджик «___» _____ 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель _____ и Заказчик _____, составили настоящий Акт о том, что при осмотре Номера выявлены повреждения:

Описание повреждения	Размер ущерба (руб.)

Соглашение сторон:

☐ удержать из депозита

☐ возместить добровольно до «___» _____ 2026 г.

Особые отметки:

☐ Заказчик от подписи отказался

☐ произведена фото/видеофиксация (материалы прилагаются/доступны по ссылке: _____)

При отказе от подписи акт удостоверяют:

1. _____ (подпись, ФИО)
2. _____ (подпись, ФИО)

Исполнитель: _____ / Заказчик: _____ /

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

ПАМЯТКА ПО ФИКСАЦИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ

(во исполнение п. 8.3.4 Договора)

1. ДЛЯ ЧЕГО ЭТА ПАМЯТКА

Данная памятка содержит пошаговые инструкции о том, как правильно зафиксировать повреждения имущества с помощью фото/видео, чтобы материалы имели доказательную силу в суде или при досудебном урегулировании споров.

2. ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ДО ЗАСЕЛЕНИЯ (ПОДГОТОВКА)

Действие	**Как выполнить**
Включить геометки на телефоне	iPhone: Настройки → Конфиденциальность → Службы геолокации → Камера → Разрешить Android: Настройки → Приложения → Камера → Разрешения → Геоданные → Разрешить
Установить облачный сервис (выберите один)	• Яндекс.Диск • Облако: mail.ru • Google Диск (при наличии доступа)
Проверить наличие аккаунта в облачном сервисе	Зарегистрироваться (бесплатно) или войти в существующий аккаунт

3. ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ШАГ 1. СДЕЛАЙТЕ ФОТО ИЛИ ВИДЕО

Что снимать	Как снимать
Повреждение крупным планом	Чтобы была видна деталь (царапина, скол, пятно, трещина)
Общий план помещения/предмета	Чтобы было понятно, где именно находится повреждение
Видео с комментарием (желательно)	Проговорите вслух: что повреждено, когда обнаружено

Важно: Не выключайте геолокацию! Координаты места съемки сохранятся в файле автоматически.

ШАГ 2. ЗАГРУЗИТЕ МАТЕРИАЛЫ В ОБЛАКО

Действие	**Как сделать**
Откройте облачный сервис	Запустите приложение Яндекс.Диск / Облако mail.ru
Создайте папку для этого случая	Например: «Повреждения_адрес_дата»
Загрузите все фото и видео	Нажмите «Загрузить» / «□» и выберите файлы
Дождитесь окончания загрузки	Убедитесь, что все файлы отобразились в папке

Почему это важно: Облако фиксирует точную дату и время загрузки. Это доказывает, что материалы существовали уже в этот день.

ШАГ 3. ПОЛУЧИТЕ ССЫЛКУ НА МАТЕРИАЛЫ

Действие	**Как сделать**
Откройте загруженную папку	Нажмите на неё
Нажмите «Поделиться» / «Ссылка»	Обычно значок □ или «···»
Настройте доступ: выберите «Доступ по ссылке»	Убедитесь, что ссылка открывается без пароля
Скопируйте ссылку	Нажмите «Копировать ссылку»

ШАГ 4. НАПРАВЬТЕ ССЫЛКУ ДРУГОЙ СТОРОНЕ

Действие	**Как сделать**
Откройте мессенджер/почту, указанные в п. 1.4 договора	WhatsApp, Telegram, Viber, email
Напишите сообщение:	«По п. 8.3.2 Договора направляю ссылку на фото/видео повреждений: [вставьте ссылку]»
Отправьте сообщение	Сохраните переписку

ШАГ 5. ЗАФИКСИРУЙТЕ ДАТУ ЗАГРУЗКИ (ДЛЯ ПОДСТРАХОВКИ)

Действие	Как сделать
Сделайте скриншот экрана с загруженными файлами	На телефоне: кнопка питания + громкость вниз (или как обычно)
На скриншоте должна быть видна дата загрузки	В облаке она обычно отображается рядом с файлами
Сохраните скриншот	До полного урегулирования спора

4. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕТ ИНТЕРНЕТА

Ситуация	Решение
В номере нет Wi-Fi, мобильный интернет плохой	Сфотографируйте, загрузите, как только появится связь (в кафе, на улице)
Нет доступа к облачному сервису	Отправьте фото по частям в мессенджере, но в сообщении укажите: «Направляю фото повреждений в порядке п. 8.3.2. Прошу считать их предварительным уведомлением»
Закончилось место в облаке	Используйте другой сервис или временно удалите ненужные файлы

5. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДРУГАЯ СТОРОНА ОТКАЗЫВАЕТСЯ ПОДПИСЫВАТЬ АКТ

1. Произведите фото/видеофиксацию в соответствии с шагами 1-4.
2. В сообщении со ссылкой укажите: «В связи с отказом от подписания Акта направляю материалы, зафиксированные в одностороннем порядке в соответствии с п. 8.3.2 Договора».
3. Материалы будут иметь такую же доказательную силу, как и подписанный Акт.

6. ПОЧЕМУ ЭТО РАБОТАЕТ В СУДЕ

Элемент	**Что доказывает**
Геометки на фото	Повреждение зафиксировано именно в этом номере
Дата загрузки в облако	Повреждение существовало не позднее этой даты
Переписка со ссылкой	Другая сторона была уведомлена и имела возможность ознакомиться с материалами

7. ЧЕК-ЛИСТ: ВСЕ СДЕЛАНО ПРАВИЛЬНО

- Геолокация на телефоне включена
- Фото/видео сделаны четко, видно повреждение и место
- Материалы загружены в облако
- Ссылка скопирована и отправлена другой стороне
- Скриншот с датой загрузки сохранен (по желанию)

8. ЕСЛИ ВЫ ГОСТЬ (ЗАКАЗЧИК)

Этот же механизм работает **в вашу пользу**, если при заселении вы обнаружили недостатки. Сфотографируйте, загрузите, отправьте ссылку Исполнителю — и у вас есть доказательство, что номер передан в ненадлежащем состоянии.

Информация подготовлена во исполнение п. 8.3.4 Договора оказания гостиничных услуг № ____ от «___» _____ 2026 г.